

中国证券投资基金业协会

中基协复核〔2025〕20号

纪律处分复核决定书

申请人：辛伟，男，1981年11月出生，时任青岛青石资产管理有限公司（以下简称青岛青石）法定代表人。

申请人不服中国证券投资基金业协会（以下简称协会）于2025年1月20日作出的《纪律处分决定书》（中基协处分〔2025〕24号，以下简称《决定书》），在规定期限内向协会提出纪律处分复核申请。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）《中国证券投资基金业协会章程》和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《纪律处分办法》）等法律法规和自律规则，协会按照规定程序进行复核，现已复核终结。

一、纪律处分情况

2024年11月14日，协会向申请人下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕409号）。申请人提出申辩意见。经审理，《决定书》认定青岛青石存在以下违规行为：

一是未履行谨慎勤勉义务。2020年12月至2021年3月，青岛青石发行“青石众诚一号私募证券投资基金”（以下简

称“众诚一号”）、“青石众诚九号私募证券投资基金”（以下简称“众诚九号”）、“青石风启六号私募证券投资基金”（以下简称“风启六号”）等三只私募基金产品。**其一**，青岛青石将“众诚一号”、“众诚九号”的期货账户出借给非本机构人员公某峰从事期货交易。前述三只私募基金产品的基金经理在公某峰团队的工作地点办公，青岛青石无法对前述基金的相关交易行为实施有效管理。**其二**，“众诚一号”、“众诚九号”的全部投资者，以及“风启六号”的投资者陈某轩、姜某均由公某峰推介。**其三**，2023年11月，青岛青石管理的“青石盈升六号私募证券投资基金”（以下简称“盈升六号”）在进行某债券交易时，由于交易失误造成高买低卖，前述情况反映了机构内控机制不健全，交易风险控制机制存在缺陷。上述行为违反了《私募基金监管办法》第四条关于私募基金管理人管理、运用私募基金财产应当恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉义务的规定，《私募投资基金管理人内部控制指引》第十五条关于授权控制应当贯穿于私募基金管理人资金募集、投资研究、投资运作、运营保障和信息披露等主要环节的始终，确保授权制度贯彻执行的规定。

二是未按照合同约定及时向投资者披露信息。

以上事实行政处罚决定书、行政监管措施决定书、机构情况说明、基金合同、资产管理业务综合报送平台信息、员工名册、电话记录单等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。《决定书》认定申请人自2018年2月至2021年6月担任青岛青石法定代表人，应当就其任职期间内青岛青石未履行谨慎勤勉义务的违规行为承担责任，因此，对申请

人作出公开谴责的纪律处分。

二、申辩意见

申请人向协会提交了复核申请书，请求减免对其作出的纪律处分，具体申辩理由如下：

第一，《决定书》认定的青岛青石未按照合同约定及时向投资者披露信息、“盈升六号”由于交易失误造成高买低卖两项违规事项，发生于申请人从青岛青石离职之后。

第二，关于“众诚一号”、“众诚九号”、“风启六号”三只产品（以下统称案涉产品）的投资者推介、交易账户出借及交易行为管理问题。其一，案涉产品均正常发行并运行。其二，申请人当时作为公司高管，负责的工作包括套利策略量化测试、程序化接口、基金经理、信息报送、工商财税等，没有职权管理产品销售工作和交易账户。其三，关于投资者推介，公司有严格的风险测评和合格投资者认定制度，每个产品严格执行；关于交易账户出借，该行为系严重违规，相关人员必定故意隐瞒。申请人并非公司实际控制人或合规风控负责人，也不负责上述两类业务，短期内难以发现上述违规行为。其四，根据相关法律法规，某个人或某些人的违规行为导致公司违规的，不应由时任法定代表人承担责任。

第三，本案存在以下考量因素：其一，申请人主观状态不知情、不存在过错，态度良好；其二，申请人坚决反对相关人员的违规行为，积极配合监管部门调查与协会自律检查；其三，相关责任人员称案涉产品未造成损失；其四，监管部门已查处其他责任人员；其五，案涉产品发行时，申请人担任青岛青石法定代表人、副总经理，不担任总经理，不负责

产品销售、交易管理、合规等方面工作，申请人已在其职责范围内认真尽责。基于上述考量因素，根据《纪律处分办法》规定，申请人请求协会减免对其作出的纪律处分。

对于前述部分申辩理由，申请人在前期纪律处分申辩阶段已提出并充分阐述。复核阶段，申请人提交了微信聊天记录截图、资产管理业务综合报送平台截图等证据材料。

三、复核意见

协会组成复核小组，对相关事实和申辩材料进行复核，有关复核意见如下：

第一，《决定书》载明，案涉产品投资者由公某峰推介，且案涉产品基金经理在公某峰团队工作地点办公，青岛青石无法对案涉产品交易行为实施有效管理，以上违规事实发生于申请人担任青岛青石法定代表人期间，申请人应当就此承担相应管理责任。《决定书》未认定申请人应当对其离职后青岛青石的违规行为承担责任。

第二，根据《纪律处分办法》第十六条规定，“机构违规的，协会根据查明事实对涉案机构和个人追究责任……任职机构发生违规行为的，协会视情形认定相应高级管理人员为直接责任人员。”作为青岛青石法定代表人，申请人应当遵守法律法规，恪守诚信、勤勉尽责，行使经营管理职责，并对公司的违规行为承担实际管理责任。关于申请人称自己对公司违规事项不知情、不负责且无权管理的主张，反映出青岛青石内部控制存在缺陷，无法构成减免申请人所应承担相应责任的合理理由。

第三，配合监管部门检查与协会自律检查工作是申请人

作为基金从业人员应当履行的基本义务。申请人未能提供证据证明其具有《纪律处分办法》第十四条规定的从轻、减轻或者免予处理的情形，作出纪律处分决定时，协会已充分考量申请人态度良好等因素。因此，对于申请人该项申辩意见，协会不予采纳。

综上，协会对于申请人的申辩意见不予采纳，《决定书》综合考虑申请人的违规行为、情节性质和社会危害程度，对申请人采取“公开谴责”的纪律处分，事实清楚，裁量适度，依据充分，程序正当。

四、复核决定

鉴于以上基本事实、情节和复核情况，根据《纪律处分办法》第四十三条规定，协会决定：维持《纪律处分决定书》（中基协处分〔2025〕24号）对申请人作出的纪律处分。

